Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9 andar, sala 907 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - (51) 998691205 - Email: frpoacent4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5153951-27.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: LEONARDO CEZARO MAIOCCHI

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

LEONARDO CEZARO MAIOCCHI ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.** Relatou ser portador de transtorno depressivo grave (CID10 F32.2), transtorno depressivo grave e resistente ao tratamento, e ideação suicida, tendo episódio de internação hospitalar por recaídas. Referiu estar há mais de 10 anos em tratamento, tendo sido submetido ao uso de diversos medicamentos e esquemas terapêuticos, contudo nunca houve remissão completa. Aduziu que foi indicada nova conduta, por outro profissional psiquiatra, com uso da medicação Spravato de forma nasal, em um total de 108 dispositivos. Sustentou ter realizado a solicitação de cobertura do referido medicamento, todavia a requerida não aprovou a solicitação do tratamento em ambiente ambulatorial, por ausência de previsão no rol da ANS. Requereu a concessão de tutela de urgência determinando que a requerida forneça o medicamento Spravato® e as aplicações no Instituto de Neuromodulação e Reabilitação Avançada (INERVA), bem como forneça a assistência médica correlata necessária ao procedimento nas dosagens, fases e continuidade do tratamento necessárias, conforme a evolução da eficácia do tratamento, com cobertura integral pela parte ré, e, no mérito, a procedência do pedido, tornando definitivos os efeitos da tutela. Postulou o benefício da gratuidade de justiça. Juntou documentos.

Deferida a gratuidade de justiça evento 3, DOC1

Foi emitida Nota Técnica pelo NATJus/TJRS (evento 5, DOC1).

Foi deferida a tutela de urgência, determinando que requerida forneça a medicação prescrita para a autora, qual seja, Escetamina Intranasal (Spravato), com todas as doses, fases, continuidade e assistência médica correlata (evento 7, DOC1 e evento 23, DOC1).

A requerida contestou evento 30, DOC1, alegando a licitude da negativa, argumentando que a medicação não possui previsão de cobertura no rol da ANS e ausência de demonstração de excepcionalidade para cobertura extra do rol. Requereu a improcedência do pedido.

Houve réplica (evento 36, DOC1).

As partes postularam o julgamento do processo no estado em que se encontra.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, até porque as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, aplicando-se, no ponto, o artigo 374, III do CPC.

E são aplicáveis ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor da autora em razão da sua hipossuficiência probatória, conforme se verifica da leitura do artigo 3º, parágrafo 2º do diploma consumerista.

Tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ, segundo a qual, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".*

O atestado médico emitido pelo psiquiatra Dra. Cristiano Tschiedel Belem da Silva, RQE/RS 23141, que acompanha o autor, comprova a gravidade do quadro depressivo da parte autora, de difícil tratamento e crise suicida aguda evento 1, DOC13.

E o médico conclui seu laudo afirmando a necessidade do tratamento com a referida medicação para melhora clínica do paciente:

Por todo o exposto acima, reforço pedido de liberação de início imediato de tratamento com Spravato, solicitando a quantidade total de 108 frascos de 28mg, sendo essa quantidade para manter toda fase de indução e mais meses de manutenção.
De acordo com o caso clínico exposto, fica evidente a corresponsabilização da operadora de saúde quanto ao desfecho do caso clínico, pelo alto risco de desfecho negativo (como piora da depressão, internamento psiquiátrico prolongado e mesmo suicídio) com a não aprovação do tratamento proposto, visto que se trata da alternativa terapêutica mais indicada para o caso, de acordo com o atual conhecimento médico psiquiátrico.
Meu objetivo é tirar paciente do episodio depressivo grave, assim como trazer uma resposta rápida ao tratamento, permitindo que o mesmo volte a ter funcionalidade.
Fico no aguardo de liberação com celeridade do tratamento/procedimento/medicação para a paciente, e estou disponível para demais esclarecimentos.

Contudo, a requerida negou cobertura para o medicamento em razão da ausência de previsão no rol da ANS (evento 1, DOC12):

Razões da negativa	
Motivo da negativa: Sem cobertura	**Descrição do motivo:** Medicamento Ambulatorial
Dispositivo Legal: Art. 17, § 1º, inciso VI e Art. 18 IX e X, da Resolução Normativa n.º 465/2021 e Lei Especial nº 9.656/98.	**Data de informação:** 14/06/2024

Justificativa
Vimos pela presente informar que o medicamento **Spravato (ESCITAMINA)** para uso Ambulatorial, não está previsto nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos Art. 17, § 1º, inciso VI e Art. 18 IX e X, da Resolução Normativa n.º 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Considerando que a Lei 9656/98 Art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g, deixa explícito que apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásicos oral e/ou venoso constantes no Rol vigente haverá cobertura, sendo assim não cabe análise de excepcionalidade disposta Art. 10 § 12 e 13 da Lei 9.656/98, não cabendo a avaliação de excepcionalidade prevista na Lei 14.454/22.

Embora a Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1.886.929 e REsp 1.889.704, concluiu ser taxativa a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, não estando as operadoras do plano de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, foram fixados parâmetros para, **em situações excepcionais, os planos custearem procedimentos não previstos na lista**.

Posteriormente, a Lei nº 14.454, sancionada em 21/09/2022, estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol, nos seguintes termos:

> *"Art. 10. (...)*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, **a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em **evidências científicas** e **plano terapêutico**; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)"*

No presente caso, tanto o laudo emitido pelo médico que acompanha o autor (evento 1, DOC13), quanto os estudos científicos (evento 1, DOC20) e a nota técnica favorável emitida pelo NATJus/TJRS (evento 1, DOC19), indicam parecer favorável ao tratamento prescrito com a medicação postulada, pois se trata de forma comprovadamente eficaz à contenção da patologia apresentada pelo autor.

Ademais, o requerente já realizou diversos tratamentos (evento 1, DOC9 evento 1, DOC10 e evento 1, DOC17) e fez uso de diversos medicamentos, de forma isolada e combinada, sendo que nenhuma terapêutica até hoje mostrou resultado satisfatório, sendo então prescrita a medicação SPRAVATO, que apresenta indicação de grande melhora no sintoma depressivo, o que ocasiona diminuição nas chances de suicídio, pela parte autora.

Nessa senda, a requerida deve fornecer o medicamento postulado pelo autor, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento.

PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor LEONARDO CEZARO MAIOCCHI, em desfavor da UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida, devendo a requerida fornecer o medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) na quantidade de 108 frascos de 28mg, para ser utilizado em regime ambulatorial ou em clínica de infusão, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de multa diária já fixada em R$ 300,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento.

Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e com os honorários do procurador da parte contrária, estes fixados em R$ 2.500,00, em observância ao artigo 85, §2º do CPC/2015, corrigidos monetariamente pela variação do INPC, a contar da data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar do trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CAMERIN**, em 4/11/2024, às 19:17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10070825921v9** e o código CRC **ca088eae**.